

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

REGIMEN DE EXPORTACION NO TRADICIONAL

Consta en el presente documento el contrato de trabajo a plazo fijo dentro del Régimen de Exportación no Tradicional que celebran **TEXTIL DEL VALLE S.A. BIC** (LA EMPRESA) con RUC No. 20104498044, con domicilio en **PANAMERICA SUR KM 200 - CHINCHA BAJA**, Distrito de Chinchá Baja, representada por su **GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y RSE, SALAS TAMAYO JEAN PAUL** identificado con DNI: 29607865, según poder inscrito en la Partida Electrónica No. 11000790 del Registro de Personas Jurídicas, Libro de Sociedades Mercantiles de Chinchá; y a la otra parte **JESUS OMAR PACHAS SAAVEDRA**, (EL TRABAJADOR), con DNI. No 72500441, con domicilio en **AV AMERICA 723 LT 03, CHINCHA**; bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: LA EMPRESA se dedica a producir prendas de vestir en tejido de punto de algodón y ha recibido una orden de compra de las Compañías Lululemon 1818 Cornwall Avenue Vancouver, BC, V6J 1 C7 – Canadá; Greyson 168 Old Saw Mill River Road Hawthorne NY 10532 y Patagonia Inc. 259 West Santa Clara St. UNITED STATES (488959– 495016-492361),. La orden de compra se adjunta y forma parte de este contrato.

SEGUNDA: Para cumplir esa orden de compra, la Empresa ha elaborado un Programa de Producción de Exportación (EL PROGRAMA) conforme a la Ley de Exportación no Tradicional (Decreto Ley No. 22342). Para ejecutar ese Programa, la misma ley faculta a la Empresa a contratar trabajadores a plazo fijo. Este contrato se celebra en virtud de esa autorización legal, por lo que sus términos no podrán ser modificados por leyes ni por disposiciones de cualquier otra clase (artículo 62 la Constitución).

TERCERA: La Empresa contrata al Trabajador para que preste servicios como **APRENDIZ DE TINTORERIA** ; desempeñando funciones de producción en el Área textil de la Empresa.

3.1. El trabajo estará exclusivamente vinculado al Programa, cuyo cumplimiento oportuno es esencial, por lo que el Trabajador se compromete a su cumplimiento según sus responsabilidades, prestando personalmente los servicios contratados, con lealtad y eficiencia, aportando toda su experiencia y capacidad.

3.2. El Trabajador estará protegido por las normas de la legislación laboral que sean aplicables al régimen especial de obreros textiles y al contrato de trabajo a plazo fijo autorizado por el régimen de exportación no tradicional.

CUARTA: El contrato es a plazo fijo. Se inicia el **20/06/2025** y vence el **30/09/2025**.

4.1. El vencimiento del plazo no requiere PRE-aviso alguno. La prórroga del plazo se encontrará vinculada necesariamente a la extensión del Programa. La prórroga, única o sucesivas, requieren ser celebradas necesariamente por escrito.

4.2. Los primeros tres (3) meses de este contrato son el periodo de prueba del Trabajador conforme a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728). Dentro de ese período, la Empresa podrá resolver unilateralmente este contrato sin contraprestación alguna para el Trabajador.

QUINTA: El Trabajador conoce las políticas de la Empresa de prohibición del acoso, el abuso o el castigo corporal en contra de sus trabajadores en cualquiera de sus modalidades, así como de la prohibición de prácticas discriminatorias, constituyendo el quebrantamiento de las mismas una falta grave. En ese sentido. El Trabajador confirma su compromiso de seguir las normas contra el acoso y la discriminación.

SEXTA: El Trabajador recibirá una remuneración de **S/ 1130** y 00/100 Soles mensuales más el importe que corresponda por la prima textil.

6.1 La Empresa, a su solo criterio y sin aviso previo podrá pagar al Trabajador un bono por cumplimiento de los objetivos del Programa y/o mejora en la productividad de los servicios contratados. La Empresa podrá modificar los criterios que hubiese establecido para otorgar el bono y el importe del mismo sin aviso previo. En cualquier caso, la vigencia de ese bono caduca al vencimiento de este contrato y no se entenderá prorrogado en cualquier prórroga de este contrato salvo que se pacte expresamente.

6.2 La Empresa podrá otorgar adelantos semanales o quincenales de la remuneración mensual.

6.3 Las ausencias no justificadas del Trabajador determinan la pérdida de la parte de la remuneración que corresponda proporcionalmente a la ausencia, sin perjuicio de las sanciones que la Empresa pueda aplicar conforme a la legislación laboral y al Reglamento Interno de la Empresa.

6.4 La Empresa y El Trabajador acuerdan que: en caso, El Trabajador, genere algún perjuicio económico, exista un faltante de dinero o mercadería, un daño a la infraestructura o bienes diversos, adeude algún préstamo o consumo de productos o mercadería que a su vez ocasionen el referido perjuicio a la Empresa, todo lo que en adelante se denominará indistintamente "el adeudo"; La Empresa podrá descontar inmediatamente dicha cantidad por planilla y/o de la liquidación de beneficios sociales, afectando los derechos laborales del trabajador con arreglo a ley.

SEPTIMA: EL EMPLEADOR realizará el pago de sus obligaciones laborales económicas en la cuenta de remuneraciones de **EL TRABAJADOR**, la misma que corresponde a una empresa del sistema financiero. En cuanto a la emisión de las boletas de pago, **EL EMPLEADOR** y **EL TRABAJADOR** acuerdan sustituir la impresión y entrega física de las boletas o constancias de pago por la puesta a disposición de dichos documentos mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, conforme lo prevé el D. Leg. 1310. Para tal efecto se usará como canal de envío y comunicación el correo electrónico.

EL EMPLEADOR en la emisión, remisión y conservación de documentos en materia laboral, está facultado al uso de tecnologías de la digitalización, información y/o comunicación para la sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas. **EL TRABAJADOR** acepta y reconoce la facultad descrita en la presente cláusula, por ello se obliga a revisar su correo electrónico al constituirse en un canal válido de comunicación, así como un medio para la entrega de documentos como: Reglamento interno de trabajo (RIT), reglamento de seguridad y salud en el trabajo (RISST), boletín informativo acerca de las características del sistema privado de pensiones (SPP) y del sistema nacional de pensiones (SNP), boletín informativo de seguridad social, memorandos y cualquier otro documento de naturaleza o incidencia laboral. Por ello **EL TRABAJADOR** se obliga a revisar su correo electrónico diariamente

OCTAVA: El Trabajador acepta someterse a los exámenes clínicos y/o de laboratorio que La Empresa determine efectuar a su ingreso a la compañía o durante el desarrollo de la relación laboral por razones de higiene y salud en el trabajo, la naturaleza de las funciones o la actividad productiva que realiza, tales como exámenes para la detección de enfermedades infecto contagiosas o exámenes toxicológicos y en general todas aquellas orientadas a detectar enfermedades que pongan en peligro la salud en el centro de trabajo o la continuidad de las operaciones y que sean determinantes para la relación laboral. De igual forma El Trabajador se obliga a cumplir las medidas prácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. La negativa injustificada de El Trabajador a someterse a los exámenes convenidos por el medio de la presente cláusula constituirá causa justa de despido relacionado con la capacidad del trabajador, de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 23 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral - Decreto Supremo 003-97-TR. En el caso de resultar positivo los exámenes toxicológicos para la detección del consumo de drogas ilícitas y/o alcohol, La Empresa comunicará a El Trabajador del resultado y actuará conforme a lo establecido por el literal e) del art. 25 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

NOVENA: La jornada laboral será de cuarenta y ocho (48) horas semanales, según el horario que establezca la Empresa. El tiempo de refrigerio no es computable para la jornada. EL EMPLEADOR reconoce que EL TRABAJADOR, a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, podrá (opcional) realizar trabajo en sobretiempo cuando las necesidades operativas de EL EMPLEADOR así lo hagan indispensable y, siempre que EL TRABAJADOR acceda libre y voluntariamente a la prestación de dichos servicios.

DECIMA: El Trabajador se encuentra subordinado a las directivas que establezca la Empresa. El presente contrato no implica un "pacto de labor fija", ni de "ubicación geográfica fija", ni de "jornada fija". Por tanto, la Empresa está facultada a modificar razonablemente las funciones, el lugar donde se presta el servicio, la jornada y las demás condiciones en las que se contrata al Trabajador, sin que tales modificaciones representen reducción de categoría ni de remuneración, ni incremento de jornada, ni podrán ser interpretadas como una hostilidad contra el Trabajador.

DECIMO PRIMERA: El Trabajador:

10.1 Acepta someterse a los exámenes clínicos y de laboratorio que la Empresa determine durante la vigencia del presente contrato que sean necesarios para eliminar o, cuando menos, reducir los riesgos a los que puedan estar expuestos el Trabajador mismo y/o los demás trabajadores de la Empresa y/o las terceras personas que prestan servicios a la Empresa.

10.2 Está informado expresamente que toda información que reciba para realizar los servicios contratados se considera información confidencial que deberá mantener en secreto, sin poderla compartir con ninguna otra persona, salvo aquellas que la Empresa expresamente indique para el cumplimiento de los servicios contratados. Esta obligación subsistirá aún después de terminada la relación laboral. El incumplimiento obligará al Trabajador a pagar la indemnización de los daños y perjuicios que ocasione y autorizará a la Empresa a denunciar penalmente al Trabajador por los delitos que protegen el secreto de las informaciones.

10.3 Reconoce que el prestigio y la imagen de la Empresa son esenciales para el cumplimiento del Programa y que su conducta impacta en ese prestigio y en esa imagen. Por tanto, la Empresa considerará falta grave las conductas que constituyan prácticas abusivas, discriminatorias, maltratos físicos o síquicos y todo tipo de violencia, incluido el hostigamiento sexual, y estará autorizada a despedir de inmediato al Trabajador.

DECIMO SEGUNDA: El presente contrato será registrado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para efectos de su conocimiento y registro.

DECIMO TERCERA: Las notificaciones entre las partes se realizarán en los domicilios señalados en la introducción de este contrato. El cambio de domicilio será eficaz desde el día siguiente del que se informe por escrito el cambio a la otra parte.

DECIMO CUARTA: Las partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales de la provincia de Chincha.

DECIMO QUINTA: Que, las partes han decidió utilizar medios electrónicos para la firma del presente contrato, así como las prórrogas o adendas que se puedan generar en marco del vínculo laboral. En ese sentido a través de equipos móviles (Tablet, celulares, otros) u ordenadores el trabajador realizará su firma electrónica la cual debe coincidir con la de su DNI, ésta quedará registrada en el sistema de la empresa a fin de que posteriormente pueda ser usada en el contrato, prórrogas o adendas. Mediante la firma electrónica en el contrato de trabajo, el trabajador otorga su total conformidad sobre su contenido.

DECIMO SEXTA: Finalmente las partes contratantes ratifican expresamente que el presente documento es fruto de un acuerdo de voluntades libremente pactadas, dentro del marco legal vigente, y que los servicios que brindará "EL TRABAJADOR" a "LA EMPRESA" son totalmente voluntarios.

Chincha, 20 de JUNIO del 2025



LA EMPRESA



EL TRABAJADOR Código: 034081 N° DNI: 72500441
JESUS OMAR PACHAS SAAVEDRA